

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U CETINJU, sudija Branislav Leković, uz sudjelovanje sudskog namještenika Martinović Aleksandre, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu okr. K. B. iz C. , zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, povodom optužnog predloga Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju Kt.br. od 28.02.2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 13.05.2024. godine, u prisustvu zastupnice optužbe Anđe Radovanović- državne tužiteljke u ODT Cetinje i okrivljenog K. B. , donio je dana 13.05.2024. godine i javno objavio

PRESUDU

Okrivljeni K. B. , JMB od oca D. i majke M. , rođene L. , rođen godine u S. , sa prebivalištem u C. ,D. k. br... državljanin Crne Gore, govori crnogorski jezik, razveden, otac jednog djeteta, pismen, završio srednju školu, zaposlen, osuđivan presudom Osnovnog suda u Cetinju K. br.pravosnažna 02.11.2015. godine, zbog krivičnog djela zlostavljanje iz čl.166a stav 1 KZCG kojom mu je izrečena uslovna osuda, presudom Osnovnog suda u Cetinju K.br.....,pravosnažna 02.06.2017. godine, zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221.stav 1 KZCG kojom mu je utvrđena kazna zatvora od 30 dana uslovno na 1 godinu i presudom Osnovnog suda u Cetinju K.....pravosnažna 29.12.2023.godine zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca,koju će izdržati u protorijama gdje stanuje .

Kriv je

Što:

U vremenskom periodu od godine dogodine ,za mjesece oktobar, novembar i decembargodine, svjestan svog djela čije izvršenje je htio, znajući da je isto zabranjeno, nije davao izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, za svoju kćerku-oštećenu K. J. , koja je upisana studijske .../... godine kao student koji se finansira iz Budžeta Crne Gore na akademske M.. s...,koje realizuje P. f. P. , U. C. G. , a koja dužnost mu je utvrđena pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Cetinju P.br..... od 09.12.2014.godine, u iznosu i na način kako je to istom presudom utvrđeno, svakomjesečnom uplatom iznosa od 120,00 eura od prvog do petog u mjesecu za tekući mjesec, na žiro račun oštećene,dok za to budu postojali zakonski uslovi,

- čime je izvršio krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa ga sud primjenom citiranih zakonskih propisa i primjenom čl.4,5,13,15, 36,36a,42,čl.221.st.4 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl.229,239 i 374 ZKP-a,

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca koju kaznu će okrivljeni izdržati u prostorijama u kojima stanuje, na adresi D. k. br... u C.

Okrivljeni ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Obavezuje se okrivljeni da oštećenju K. J. uredno daje izdržavanje.

Obavezuje se okrivljeni da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 30,00 eura na ime sudskog paušala, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Obrazloženje

Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju podnijelo je ovom sudu optužni predlog Kt. br. ... od 28.02.2024. godine protiv okrivljenog K. B. iz C. , zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnica optužbe je u završnoj riječi istakla da ostaje u cjelosti pri podnijetom optužnom predlogu, te predložila sudu da okrivljenog oglasi krivim i kazni po zakonu u granicama propisanim za ovo krivično djelo.

Okrivljeni K. B. je u svojoj odbrani zapisniku ODT Cetinje od 21.02.2024. godine istakao da priznaje krivično djelo i svoju krivicu zbog istog, te u bitnom naveo da je zbog istovrsnog krivičnog djela osuđen presudom Osnovnog suda u Cetinju K.... od 07.12.2023. godine i obavezan da oštećenju K. J. plati 360,00 eura na ime dospjelih obaveza izdržavanja, a što je i uplatio i o tome posjeduje uplatnicu. Takođe je dostavio i dvije uplatnice od po 120,00 eura koje iznose je uplatio u decembru ...godine i januaru godine, te da oštećenju nije platio alimentaciju samo za mjesec oktobar i novembargodine, a to će učiniti kada primi platu u martu, a takođe će platiti i dugovanje za februargodine. Naglasio je da ne bježi od svoje obaveze, ali nije imao novca da plati izdržavanje dva navedena mjeseca. Pojasnio je da ga kćerka nije kontaktirala ... godina, niti dolazi da ga obilazi, da je on obavezu izdržavanja uplaćivao na račun njegove bivše supruge, a to dok oštećena nije napunila godina, od kada uplaćuje izdržavanje na njen račun, jer je to njegov interni dogovor sa oštećenom. Žao mu je zbog toga što se desilo, kaje se zbog učinjenog i dodaje da će svoju obavezu ispuniti, i da je znao da će do ovoga doći, pozajmio bi novac. Na glavnom

pretresu je izjavio drugačije,navodeći da nije znao da oštećena ,odnosno da je nastavila studiranje i da je imao obavezu plaćanja alimentacije. Nakon što je upoznat sa navedenom razlikom u svojim iskazima,istakao je da je tačno to što govori na glavnom pretresu,da nije znao da i dalje ima obavezu plaćanja alimentacije,i da ne zna da objasnio zašto je u prvoj izjavi drugačije izjavio. Dodao je da je u međuvremenu isplatio dug oštećenoj tako što joj je uplatio ukupno 720,00 eura, koji iznos se odnosi na period od prethodnih šest mjeseci,od juna do septembra, tako da smatra da više nema dugovanja izdržavanje za posrni period,koji mu se stavlja na teret. U završnoj riječi je izjavio da će uplatiti i izdržavanje za aktuelni mjesec maj ...godine

Sud je u dokaznom postupku saslušao oštećenu u svojstvu svjedoka K. J. , pročitao pravosnažnu i izvršnu presudu Osnovnog suda u Cetinju posl. br. P. ... od 09.12.2014. godine, te potvrde o studiranju U. C. G. P. f. ,broj dosijea ... od 26.02.2024.godine, izvršio uvid u spise predmeta Osnovnog suda u Cetinju K.br.... izvršio uvid u uplatnice K. B. na ime izdržavanja a na račun primaoca K. J. i to: uplatnice od 05.03.2024. godine za iznos od 240,00 € ,uplatnica od 03.01.2024. godine na iznos od 360,00 € ; uplatnica od 03.01.2024. godine na iznos od 120,00 € ; uplatnica od 06.02.2024. godine na iznos od 120,00 € ; te uplatnica od 05.03.2024. godine na iznos od 120,00 € ; uplatnica od 04.04.2024. godine na iznos od 120,00 € i uplatnicu od 07.05.2024. godine na iznos od 120,00eura ,te izvršio uvid u izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Crne Gore za okrivljenog K. B. od 21.02.2024.godine.

Svjedokinja oštećena K. J. je u prethodnom postupku u bitnom navela da je okrivljeni presudom Osnovnog suda u Cetinju P.br..... od 09.12.2024. godine obavezan da doprinosi njenom izdržavanju svakomjesečnom isplatom od 120,00 eura, te da on to ne ispunjava i da je već dva puta osuđen za isto krivično djelo. Ukazala je da joj okrivljeni nije platio izdržavanje za mjesece oktobar, novembar i decembar ... godine, odnosno za ta tri mjeseca joj duguje 360,00 eura. To što je okrivljeni naveo da je platio izdržavanje za decembar nije tačno, jer je dana ... godine uplatio iznos od 360,00 eura na ime duga za jul, avgust i septembar .. godine, a istog dana i iznos od 120,00 eura za januar .. godine, kao redovnu alimentaciju, kao i ... godine kao redovnu alimentaciju za mjesec februar godine, tako da se po njenom mišljenju niti jedna uplata ne može odnositi za mjesec decembar ... godine, s tim da je na uplatnicama koje je dostavio pogrešno naznačio da vrši uplate za određeni mjesec. Na glavnom pretresu je dodala da da joj je okrivljeni u međuvremenu isplatio iznos od ukupno 240,00 eura,što je dugovanje po osnovu neplaćenog izdržavanja,ali je ostao dužan iznos od 120,00 eura za decembar ...godine. Pojasnila je da je okrivljeni znao za svoju obavezu da plaća izdržavanje u spornom periodu jer je na ročištu u krivičnom postupku koji je vodila sutkinja Ć. danagodine pitao sudiju do kada ima obavezu da plaća izdržavanje,a sutkinja nakon što je pogledala potvrdu o studiranju odgovorila mu da ima tu obavezu do oktobra ... godine,stim da se taj rok može produžiti zbog nekih okolnosti. Dalje je objasnila da je tokom ljeta godine putem sms poruke okrivljenom kazala da je i dalje obavezan da plaća izdržavanje jer je ona i dalje redovan student, iako mu nije pokazivala potvrdu o studiranju,niti je od njega tom prilikom dobijala odgovore. Imali su redovnu komunikaciju dogodine,kada su se i vidjeli,ali se nije interesovao o njenom školovanju. U konačnom ukazala je da okrivljeni duguje alimentaciju za jedan mjesec, pa bez obzira na koje mjesece je on smatrao da se te uplate odnose, pri čemu svakako za maj mjesecgodine nije uplaćeno ništa. U konačnom pridružila se krivičnom gonjenju protiv okrivljenog,ali nije postavila imovinsko pravni zahtjev jer je okrivljeni isplatio dugovanje koje se odnosilo na sporni period.

Iz pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Cetinju posl. br. P. od godine proizilazi da je sporazumno razveden brak stranaka predlagača prvog reda K. B. i predlagača drugog reda K. G. , a koji je zaključen dana ... godine pred nadležnim organom O. B. P. Maloljetno dijete,kćerka J. K. ,rođenagodine , povjerena je na dalje čuvanje, i vaspitanje majci, uz obavezu oca da doprinosi njenom

izdržavanju u iznosu od 120,00 eura , svakomjesečno, od prvog do 5-tog u mjesecu za tekući mjesec, na žiro račun majke mladb.djeteta. Istom presudom određen je i način viđanja maloljetnog djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi –ocem.

Iz potvrde o studiranju U. C. G. P. f. ,broj od 26.02.2024.godine proizilazi da je student K. B. J. ,rođenagodine u mjestu C.,opština C. ,upisana studijske godine u prvu godinu studija kao student koji se finansira iz Budžeta Crne Gore na akademske master studije ,studijski program krivično pravo ,koji realizuje P. f. P. ,U. C. G. u trajanju od dvije godine ,sa obimom 120 ECTS kredita –te da je studijske stekla status redovnog studenta, koji se finansira iz Budžeta Crne Gore .

Iz spisa predmeta Osnovnog suda u Cetinju K br.... proizilazi da je okrivljeni K. B. pravosnažno osuđen zbog izvršenja krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 KZ CG,počinjenog na štetu njegove kćerke K. J. ,koja je tada bila student na akademskim master studijama P. f. , jer nije davao izdržavanje oštećenoj za mjesec jul, avgust i septembargodine, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca koju kaznu će okrivljeni izdržati u prostorijama gdje stanuje .

Iz uplatnice od godine proizilazi da je navedenog dana B. K. uplatio iznos od 240,00 € sa naznakom uplata za deset i 11 zaostala alimentacija na ime primaoca J. K. ; Iz uplatnice od godine proizilazi da je navedenog dana B. K. uplatio iznos od 360,00 € sa naznakom zaostale alimentacije na ime primaoca J. K. ; Iz uplatnice od godine proizilazi da je toga dana B. K. uplatio iznos od 120,00 € sa naznakom redovna alimentacija na ime primaoca J. K. ; Iz uplatnice od godine proizilazi da je navedenog dana B. K. uplatio iznos od 120,00 € sa naznakom ostali transferi na ime primaoca J. K. ; Iz uplatnice od godine proizilazi da je toga dana B. K. uplatio iznos od 120,00 € sa naznakom uplata za drugi mjesec alimentacije na ime primaoca J. K. ; Iz uplatnice od godine proizilazi da je navedenog dana B. K. uplatio iznos od 120,00 € sa naznakom alimentacija za mart godine na ime primaoca J. K. ; Iz uplatnice od godine proizilazi da je navedenog dana B. K. uplatio iznos od 120,00eura sa naznakom alimentacija za 04.mjesec ... godine na ime primaoca J. K.

Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Crne Gore za okrivljenog K. B. od 21.02.2024.godine proizilazi da je isti osuđivan presudom Osnovnog suda u Cetinju K br.....pravosnažna 02.11.2015.godine, zbog krivičnog djela zlostavljanje iz čl.166a st.1 KZ CG kojom mu je izrečena uslovna osuda, te presudom Osnovnog suda u Cetinju K br..... pravosnažna 02.06.2017.godine, zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 KZ CG ,na kaznu zatvora u trajanju od 30 dana ,uslovno na jednu godinu i presudom Osnovnog suda u Cetinju K.br..... pravosnažna 29.12.2023. godine, zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221 stav 1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca,koju će izdržati u protorijama gdje stanuje.

Nakon savjesne ocjene svakog dokaza pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima dovodeći ih u vezu sa odbranom okrivljenog K. B. , sud je na nesumnjiv način utvrdio da okrivljeni u periodu od ...godine do ... godine, za mjesec oktobar, novembar i decembargodine, svjestan svog djela čije izvršenje je htio, znajući da je isto zabranjeno, nije davao izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava-svoju kćerku-oštećenu K. J. , koja je upisana studijske godine kao student koji se finansira iz Budžeta Crne Gore na akademske Master studije,k oje realizuje P. f. P., U. C. G., a koja dužnost mu je utvrđena pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Cetinju P.br.... od 09.12.2014.godine, u iznosu i na način kako je to istom presudom utvrđeno, svakomjesečnom uplatom iznosa od 120,00 eura od prvog do petog u mjesecu za tekući mjesec, na žiro račun oštećene,dok za to budu postojali zakonski uslovi, čime je izvršio krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl. 221. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Naznačeno činjenično stanje sud je utvrdio iz pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Cetinju P.br.... od 09.12.2014.godine, kojom je utvrđena obaveza okrivljenog da svakomjesečno doprinosi

izdržavanju svoje kćerke uplatom iznosa od 120,00 eura ,od prvog do petog u mjesecu za tekući mjesec, dok za to budu postojali zakonski razlozi, kao i iskazom svjedokinje- oštećene K. J., iz čijeg iskaza je utvrđeno da okrivljeni nije u spornom periodu plaćao izdržavanje (za mjesece oktobar, novembar i decembar .. Godine), u vrijeme i na način određen sudskom odlukom, da je u tom periodu znao da i dalje ima obavezu da joj plaća izdržavanje jer je bila redovan student,o čemu ga je obavijestila sms porukama,a osim toga isto je saznao i tokom krivičnog postupka koji je prethodno vođen pred ovim sudom ,u kojem postupku je zbog istog krivičnog djela osuđen, kao i da je kasnije isplatio cjelokupno dugovanje za sporni period.

Sud je iskaz svjedoka oštećene K.J.u cjelosti prihvatio, obzirom da je u skladu sa provedenim dokazima, osim sa presudom Osnovnog suda u Cetinju P.br.... od 09.12.2014. godine, tako i sa potvrdom o studiranju U. C.G. – P. f. ,broj dosijea ... od 28.02.2024.godine iz koje je utvrđeno da je oštećena K. J. upisana studijske ... godine u prvu godinu studija kao student koji se finansira iz Budžeta Crne Gore na akademske master studije, studijski program krivično pravo ,koji realizuje P. f. P., U. C. G. u trajanju od ... godine ,sa obimom 120 ECTS kredita –te je studijske ... stekla status redovnog studenta, koji se finansira iz Budžeta Crne Gore. Iskaz oštećene, da okrivljeni nije davao izdržavanje u iznosu i na način određen sudskom odlukom, je upotvrđen materijalnim dokazima-uplatnicima platioca K. B. od ... godine za iznos od 240,00 € ,uplatnica od godine na iznos od 360,00 € ; uplatnica od godine na iznos od 120,00 € ; uplatnica od godine na iznos od 120,00 € ; te uplatnica od godine na iznos od 120,00 € ; uplatnica od godine na iznos od 120,00 € i uplatnicu od godine na iznos od 120,00 eura, iz kojih se utvrđuje da okrivljeni nije blagovremeno uplaćivao izdržavanje oštećenoj , u vrijeme kako je obavezan sudskom odlukom. Osim toga, iskaz oštećene se potvrđuje i sadržinom spisa predmeta Osnovnog suda u Cetinju K.br... iz kojih se utvrđuje da je okrivljeni K. B. pravosnažno osuđen zbog izvršenja krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl.221 st.1 KZ CG,počinjenog na štetu njegove kćerke K. J. ,koja je tada bila student na akademskim master studijama P. f. , jer nije davao izdržavanje oštećenoj za mjesece jul, avgust i septembar ... godine, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca koju kaznu će okrivljeni izdržati u prostorijama gdje stanuje. Prilikom utvrđivanja navedenog činjeničnog stanja, sud je imao u vidu da okrivljeni K. B. nije sporio da nije vršio uplate za sporni period, te da je naknadno tokom održavanja glavnog pretresa oštećenoj u cjelosti izmirio dugovanje za sporni period. Sud je odbranu okrivljenog u navedenom dijelu prihvatio nalazeći da nije suprotna provedenim dokazima.

Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu sud je našao da je okrivljeni bio svjestan svog djela, tj.bio svjestan da za period od ... godine do godine nije davao izdržavanje za svoju kćerku K. J., u iznosu i na način kako mu je ta dužnost određena naznačenom pravosnažnom sudskom odlukom, a po ocjeni suda to je nesumnjivo i htio, kod činjenice da je u krivičnom postupku K.... pravosnažno osuđen zbog istovrsnog krivičnog djela na štetu iste oštećene, a za nedavanje izdržavanja za period koji je neposredno prethodio periodu koji mu se u ovom krivičnom postupku stavlja na teret, pa je očigledno još u tom ranijem krivičnom postupku znao da i dalje ima obavezu da izdržava oštećenu,koja je redovni student.

Time su se u radnjama okrivljenog osim objektivnih, ostvaren i subjektivni elemenat bića krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud je cijenio i navode odbrane okrivljenog da nije znao da njegova kćerka oštećena K. J. i dalje studira, međutim po ocjeni suda odbrana okrivljenog u tom dijelu je neuvjerljiva, opovrgnuta provedenim dokazima-iskazom oštećene,koja je navela da je okrivljenog sms porukom u junu ...godine obavijestila da i dalje ima obavezu da je izdržava, jer je redovan student. Da je okrivljeni znao da i dalje ima obavezu da izdržava oštećenu, proizilazi i iz sadržine spisa ovog suda K.... iz kojih je utvrđeno da je pravosnažno osuđen zbog istovrsnog krivičnog djela na štetu iste oštećene, a za nedavanje izdržavanja za period koji je

neposredno prethodio periodu koji mu se u ovom krivičnom postupku stavlja na teret, pa je očigledno još u tom ranijem krivičnom postupku znao da i dalje ima obavezu da izdržava oštećenu, koja je redovni student.

Prilikom utvrđivanja vrste i visine krivične sankcije koju će sud izreći okrivljenom, cijenjene su okolnosti predviđene članom 42 Krivičnog zakonika Crne Gore, te je sud od otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog cijenio njegovu raniju osuđivanost, utvrđenu uvidom u izvod iz registra kaznenih evidencija, pored ostalog i zbog dva istovrsna krivična djela, dok mu je od olakšavajućih okolnosti cijenio loše imovno stanje i činjenicu da je u međuvremenu oštećenoj isplatio cjelokupni dugovani iznos za sporni period. Cijeneći sve prednje utvrđene okolnosti sud je okrivljenog osnovom čl. 33 i 36 KZCG, osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca. Prilikom izbora modaliteta kazne, sud je primjenom čl. 36a KZCG, odredio da okrivljeni ovu kaznu izvrši, u prostorijama u kojima stanuje, D. k. br. ... u C., nakon pravosnažnosti ove presude. Okrivljenog, sud upoznaje sa obavezom da ne smije napuštati prostorije, u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, te da ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova, samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, da će sud odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u UIKS, zatvor Podgorica. Sud je uvjerenja da će se ovom kaznom, u svemu postići svrha kažnjavanja iz čl. 32 KZCG, odnosno da će se ovom kaznom u dovoljnoj mjeri uticati kako na okrivljenog tako i na druga lica da ne čine krivična djela (*specijalna i generalna prevencija*), čime će se ostvariti opšta svrha propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 KZCG, kojom se suzbijaju opasne djelatnosti, kojima se povređuju ili ugrožavaju vrijednosti, zaštićene krivičnim zakonodavstvom.

Takođe, sud je shodno čl. 221 st. 4 Krivičnog zakonika Crne Gore obavezao okrivljenog da oštećenoj Konatar Jovani uredno daje izdržavanje.

Okrivljeni je shodno čl. 226-229 ZKP-a, obavezan da na ime troškova krivičnog postupka uplati iznos od 30,00 eura, a koji se odnosi na sudski paušal koji iznos je sud odredio uzimajući u obzir dužinu trajanja postupka i imovne prilike okrivljenog, sve prednje u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Sa svega izloženog, a na osnovu čl. 374. ZKP-a, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U CETINJU

Dana 13.05.2024. godine,

Zapisničar, Sudija

